

共通問題 H24-34

(配点：2)

月 日

月 日

鑑定に関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 当事者の一方が鑑定を請求した場合、裁判所が鑑定を決定するについては、相手方又はその弁護人に意見を述べる機会を与えなければならない。
2. 裁判所は、選任した鑑定人に鑑定を命ずるに先立ってその尋問を行うが、尋問を行うための召喚に当該鑑定人が応じないときは勾引することができる。
3. 鑑定人には、鑑定をする前に、宣誓をさせなければならない。
4. 鑑定人に鑑定の経過及び結果を報告させるに当たっては、鑑定書により報告させる方法のほか、口頭で報告させる方法も認められている。
5. 鑑定人作成の鑑定書を取り調べた後、鑑定の過程について説明を求めるため、当該鑑定人を証人として尋問することができる。

Na93	鑑 定	正答率
共通H24-34	正 解 2	69%

1 正しい

規則 190 条 2 項。証拠調べ又は証拠調べの請求の却下の決定をするについては、証拠調べの請求に基づく場合には、相手方又はその弁護人の意見を聴かなければならない。鑑定決定は証拠決定であり、298 条や規則 188 条～191 条などの証拠調べ請求や証拠決定の規定が適用される。したがって、本記述は正しい。

2 誤っている

171 条。証人尋問の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定人についてこれを準用する。勾引に関する規定が除かれているのは、鑑定人は証人と異なり代替性があり、直接強制までして出頭させることは相当でないからである。したがって、本記述は、召喚に鑑定人が応じないときは勾引することができる点で、誤っている。

3 正しい

166 条、規則 128 条 1 項。鑑定人には、宣誓をさせなければならない（166 条）、その宣誓は鑑定をする前にさせなければならない（規則 128 条 1 項）。鑑定人に宣誓を要求した趣旨は、鑑定の真実性や正確性を担保する点にある。したがって、本記述は正しい。

4 正しい

規則 129 条 1 項。鑑定の経過及び結果は、鑑定人に鑑定書により又は口頭でこれを報告させなければならない。したがって、本記述は正しい。なお、口頭報告の方法としては、まず、鑑定人に鑑定意見の概略を説明させ、その後、当事者から尋問を行う方法が多く行われている。

5 正しい

174 条。特別の知識によって知り得た過去の事実に関する尋問については、鑑定の規定によらないで、証人尋問の規定を適用する。これは、証人は、自己の経験によって知り得た過去の事実を供述する者であるから、その事実が特別の知識経験によって知り得た場合にも、非代替性という点では同じであって、当該事実供述は証言という実質を失わないと考えられるからである。そして、「知りえた」原因は問われず、鑑定人として知り得た場合をも含むから、鑑定手続終了後に改めてそれらの事実について鑑定人を尋問する場合には、証人として尋問することとなる。したがって、本記述は正しい。